



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Milano

- **Quarta sezione civile** -

La Corte composta dai magistrati

dr.ssa Marina Marchetti
dr.ssa Maria Rosa Busacca
dr. Francesco Distefano

Presidente
Consigliere
Consigliere rel

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4359/2019 R.G. promossa

DA

Parte_1 c.f.. **C.F._1** , nato a Bologna l'8 novembre 1959, residente in Pavia (PV) via Cerise 4, rappresentato e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Giuseppe Roccioletti e Marco Tani, presso lo studio del quale in Milano via Fontana 5 ha eletto domicilio

- appellante-

CONTRO

CP_1 nato a Pavia il 12/04/1953 residente in Pavia (PV) Via Ugo Foscolo n°24 (C.F. **CodiceFiscale_2**), **CP_2** nata a Martis (SS) il 15/03/1957 e residente in 27100 – Pavia (PV) Viale della Libertà n°2/E (C.F. **CodiceFiscale_3**) e **CP_3** nato a Pavia (PV) il 27/11/1986 e residente in 27100 – Pavia (PV) viale della Libertà n°2/E (C.F. **C.F._4** **[...]**) tutti rappresentati e difesi e domiciliati, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Riccardo Germani - Abogado dell'Illustre Colegio de Madrid (ed iscritto nell' **Org_1** come avvocato stabilito) del Foro di

Pavia, presso il cui studio in Pavia, Corso Cavour 38 hanno eletto domicilio.

- appellati-

e CONTRO

Controparte_4 già **Controparte_5**, (c.f. e p. iv **P.IVA_1**) rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Michele presso il cui studio in Milano, Via Gesù 17, è elettivamente domiciliata

appellata

e CONTRO

Controparte_6 (C.F. **C.F._5**) nato a Voghera (PV) l'11 febbraio 1942, residente in Montescano (PV) va Montescano 22.

appellato contumace

All'esito dell'udienza del 24.6.2021 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia, **Controparte_5**, **CP_1** [...] , **Controparte_6**, **CP_2** e **CP_3**, esponendo che:

i) aveva stipulato "... il 30 giugno 2009 un preliminare di compravendita con il Dott. **CP_1** (...) per l'acquisto di un appartamento con box e cantina" (la parte promittente venditrice risultava essere, in realtà, la **Org_2**

[...] "rappresentata da **CP_1**), facente parte di un complesso immobiliare ubicato in Pavia, al prezzo concordato di € 450.000,00;

ii) il predetto **CP_1** "... pretese che i pagamenti avvenissero con assegni bancari non trasferibili all'ordine del medesimo", ed esso attore, che riponeva in lui (indicato come noto commercialista ed esponente politico) piena fiducia, effettuava il pagamento dell'intero prezzo di cui sopra nelle mani del **CP_1** stesso, nell'arco temporale luglio 2009 – marzo 2011 riponendo fiducia nella sua figura di professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, titolare di due studi lussuosi e noto esponente politico (in passato segretario amministrativo della **Org** poi dell'**Organ** con incarichi regionali e cittadini);

iii) nel 2013, **CP_1** gli comunicava che l'operazione immobiliare di cui trattasi non avrebbe avuto corso e che le somme pagate sarebbero state rimborsate: sennonché, questo gli restituiva il solo importo di € 10.000,00;

iv) a fronte di quanto sopra, chiedeva ed otteneva, in data 5 giugno 2015, dal Tribunale decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo capitale di € 440.000,00, il quale non veniva opposto e diveniva irrevocabile;

v) l'esecuzione del suddetto titolo, esperita negli anni 2015 e 2016, si rivelava tuttavia infruttuosa ed era altresì emerso che lo stesso **CP_1** aveva ulteriori procedure esecutive, alcune delle quali promosse da clienti del suo studio professionale che gli imputavano di essersi appropriato di somme affidategli per il pagamento delle imposte;

vi) esso attore, in particolare, aveva notificato pignoramento presso terzi alla odierna convenuta [...] **CP_5** in quanto gli assegni bancari a suo tempo consegnati al **CP_1** per il pagamento del prezzo erano stati negoziati presso tale banca: tuttavia, quest'ultima rendeva, in data 26 giugno 2015 dichiarazione negativa, affermando di non avere rapporti con il **CP_1**

vii) era stato promosso dinanzi al G.E. procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, nel corso del quale, a seguito dell'ordine del giudice, **CP_5**, a mezzo PEC del 26 gennaio 2016 specificava che il **CP_1** aveva operato come delegato della moglie **CP_2** titolare di due distinti rapporti ed in particolare emergeva che gli assegni di cui trattasi erano stati proprio incassati su un **conto corrente** intestato alla predetta in forza della delega che questa aveva concesso al marito;

viii) **CP_1** risultava amministratore unico della società "**Org_5**", della quale non era tuttavia socio, essendo le quote nella titolarità della stessa moglie **CP_2** e del figlio (altro convenuto) **CP_3**

ix) **l'appartamento** sito in Pavia viale Libertà nel quale abitavano i coniugi **CP_1** acquistato da **CP_6** [...] per il prezzo di €750.000, nella titolarità formale di **CP_3** quale nudo proprietario e **CP_2** quale usufruttuaria, era stato acquistato con provvista data da **CP_1**

Tutto ciò premesso proponeva pertanto azione di simulazione delle "formali intestazioni" dei conti correnti in capo a **CP_2** nonché delle quote della **Organizzazione_6** e del suddetto appartamento in capo alla stessa **CP_2** e **CP_3**, chiedendo dichiararsi che, in realtà, dei beni suddetti fosse titolare **CP_1**

A tale fine, evocava in giudizio anche **Controparte_7** quale parte venditrice dell'immobile oggetto della domanda di simulazione, nei cui confronti non erano proposte domande di condanna.

Inoltre, chiedeva condanna dei convenuti **CP_2** **CP_3** e **Controparte_5** al risarcimento dei danni derivanti dall'aver "... concorso nel celare beni e attività di **CP_1**", quantificati nella somma di € 500.000,00 od in quella di giustizia.

Si costituiva in giudizio **CP_1**, il quale deduceva di avere agito nella fattispecie su mandato del legale rappresentante della società venditrice **Org_2** e di avere utilizzato le somme ricevute per fare fronte ai debiti della società stessa; rilevava quindi di avere inutilmente invitato l'attore a presentare istanza di insinuazione al passivo della predetta società, fallita nell'anno 2013.

Controparte_5 costituendosi poneva in evidenza la condotta gravemente negligente dell'attore, avendo quest'ultimo consegnato ingenti somme a chi non aveva neppure dimostrato di poter validamente spendere il nome della società venditrice ed inspiegabilmente consegnato al **CP_1** l'intero prezzo di compravendita nonostante che, in base allo stesso contratto stipulato, avrebbe dovuto corrispondere quale acconto la sola somma di € 170.000,00; inoltre, rilevava che l'attore aveva inspiegabilmente atteso quattro anni prima di richiedere il decreto ingiuntivo per la restituzione dell'indebito.

Deduceva altresì che **CP_2** aveva estinto il conto nell'anno 2012, ossia prima che l'attore ottenesse il decreto ingiuntivo, e contestava la sussistenza dei presupposti per l'affermazione di una propria responsabilità per i fatti in questione.

Si costituiva anche **Controparte_6**, il quale negava di essere stato parte di alcun accordo simulatorio, e si dichiarava estraneo ai fatti di causa.

I convenuti **CP_2** e **CP_3** non si costituivano, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.

Con **sentenza n.1757 resa in data 14.11.2019** il Tribunale respingeva le domande condannando l'attore alla rifusione, in favore dei convenuti **Controparte_5** e **CP_1** delle spese di lite, che liquidava, quanto alla prima, in complessivi € 18.000,00, e, quanto alla seconda, in complessivi € 8.000,00, oltre accessori.

Avverso tale sentenza ha proposto appello lo **Pt_1** chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti.

Si costituivano in giudizio gli appellati (ad eccezione di **Controparte_6**, dichiarato contumace) insistendo per il rigetto del gravame.

Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 24.6.2021 è stata posta in decisione con l'assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, nel rigettare le domande dello **Pt_1**, ha affermato, quanto alla pretesa interposizione fittizia nell'acquisto dell'appartamento, che *“l'attore non ha neppure dedotto la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio, che, comunque, non è provata ed è decisamente negata dallo stesso interessato, ossia il convenuto Controparte_6 e che “al più, se gli scopi fossero unicamente quelli di sottrarre temporaneamente beni alla garanzia patrimoniale generica dei creditori, potrebbe esservi un patto di futura cessione del bene stesso in favore di chi mette a disposizione i mezzi finanziari”.*

In merito al **conto corrente**, che la domanda di simulazione, la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. considerato che *“il conto stesso è stato chiuso nel 2012, e deve presumersi che l'eventuale saldo attivo sia già stato liquidato”*; che in ogni caso *“egli avrebbe dovuto fornire la prova che, all'atto dell'accensione del conto corrente, la banca odierna convenuta aveva partecipato all'accordo simulatorio, e, quindi, fosse ben cosciente del fatto che i diritti e le obbligazioni nascenti dal rapporto, per quanto riguarda la parte correntista, dovevano ritenersi in capo a CP_1 ..*

Quanto alla “simulazione” dell'intestazione delle **quote societarie**, che l'attore ha *“omesso ogni riferimento alle circostanze nelle quali era avvenuta l'intestazione stessa in capo ai convenuti CP_2 e CP_3 e che “non è stato allegato alcun fatto – tale non può essere, certamente, il fatto che di essa era amministratore CP_1 – dal quale possa desumersi che le quote erano state solo fittiziamente intestate” e comunque “tal intestazione fittizia avrebbe dovuto risultare da un patto tra i soggetti di cui sopra”.*

scopo non è quello di prevenire atti in frode ai creditori, per quanto concerne la tracciabilità.

Sulle azioni risarcitorie, con riferimento alla posizione della **CP_5** ha rilevato che *“non è obiettivamente possibile scorgere una differenza tra la posizione della banca che accetta l'accredito su un conto di somme provenienti da un soggetto terzo attraverso il versamento di un assegno bancario e quella che riceve un bonifico dallo stesso soggetto che aveva prima versato l'assegno stesso sul proprio conto”* e comunque anche se *“la banca avesse rifiutato l'accredito diretto delle somme portate negli assegni di cui trattasi, non per questo l'attore avrebbe avuto la possibilità di recuperare la relativa provvista”*, per cui non è configurabile *“alcuna condotta illecita, da essa compiuta, che possa essere posta in nesso di causalità materiale con il danno che l'attore deduce”.*

Infine, quanto alla domanda di risarcimento dei danni **nei confronti di CP_2 e CP_3**, in cui il fatto generatore del danno è individuato nel **“fungere da prestanome”** del congiunto **CP_1** [...], già in radice *“l'esistenza della simulazione soggettiva allegata dall'attore non può dirsi accertata in giudizio”.*

L'appellante Pt_1 critica tale decisione sostenendo che ha errato il primo decidente a non considerare:

I) -che **“CP_5”** ha accreditato sul conto della **CP_2** assegni non trasferibili intestati al **CP_1** già con riferimento a due sole vicende per € 940.000, così violando sia la normativa sulla circolazione dei

titoli di credito - e in particolare il combinato disposto dell'art. 49 del D.lgs. 231/2007 e della l. assegni per violazione della clausola di intrasferibilità- sia la disciplina antiriciclaggio, cosicché il CP_1 ha potuto “ripulire i quattrini che incassava e farli sparire, utilizzandoli a nome CP_2 ;

-che la CP_5 si è prestata per anni a far utilizzare al CP_1 un conto a nome CP_2 come proprio, e ove non avesse concorso a tale fittizia intestazione, sarebbe stato possibile recuperare il denaro:

-che si è trattato di un illecito perpetrato per lungo tempo, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Pavia n. 643/2016;

-che non vale l'argomento, per cui non sussisterebbe il nesso di causalità tra illecito della CP_5 e danno (perché l'azione di recupero è iniziata quando il rapporto CP_8 con la CP_5 era estinto da tempo), in quanto quel che si allega è che, senza l'aiuto della CP_5 , CP_1 non avrebbe potuto incassare gli assegni Pt_1 , disinvoltamente intestare il ricavato ad una prestanome e poi così disperderli;

-che il *dies a quo* della prescrizione *ex adverso* invocata non può farsi decorrere prima del momento della compiuta scoperta dell'illecito che, quanto alla CP_5 si può far risalire solo al 26.1.2016 quando “ [...] CP_5 ” specificava finalmente, dopo l'ordine di esibizione del giudice, che il CP_1 non era intestatario;

II) -che l'azione di simulazione nei confronti dei familiari del CP_1 non è volta a invalidare il negozio di vendita e come ribadito da Cass. 28 ottobre 2019 n. 27477 non occorre la partecipazione dell'alienante al giudizio, ove “non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio”

- che comunque la parte alienante Controparte_6 non ha affatto escluso la simulazione ha semplicemente affermato di aver delegato ad altri la negoziazione, di non aver a che fare con i rapporti tra i familiari e il dott. CP_1 e in ogni caso, ha dichiarato di non opporsi alla domanda di simulazione;

- che dalla sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 643/ 2016 doc. 23) risulta che il prezzo della compravendita dell'appartamento di Viale Libertà è stato pagato con denaro di CP_1 nonostante l'intestazione alla CP_2 e al figlio CP_3

- che ha altresì intestato al coniuge e al figlio le quote della società immobiliare con cui operava e non si è trattato certo di liberalità, ma di sistematico utilizzo dei familiari per occultare denaro, immobili e attività;

- che i terzi possono dare la prova della simulazione con ogni mezzo, anche con presunzioni;

-che i familiari vanno pure condannati al **risarcimento del danno** perché, da anni, si prestano a fungere da prestanome del loro congiunto **rendendo** possibile una sua perdurante insolvenza fraudolenta preordinata a perpetrare illeciti.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex l'art. 342 c.p.c..

Stando all'insegnamento di Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199, l'art. 342 c.p.c. citato va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, tuttavia, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

L'atto di appello di cui è causa è conforme a queste regole

Nel merito, occorre premettere che la posizione creditoria dell'appellante **Pt_1** nei confronti del **CP_1** [...] è ormai definitivamente accertata, essendo passato in giudicato, per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo emesso a suo carico per l'importo capitale di € 440.000,00 (sicché restano a questo punto indifferenti, nonostante i rilevi sul punto della **CP_5** appellata, le vicende contrattuali fonte di tale credito, e in specie se egli abbia incassato quella somma in sede di stipula quale procuratore di una società terza).

Ciò posto, sono infondati i motivi sub II).

Quanto alla pretesa fittizia intestazione delle **quote societarie** in capo ai familiari, oltre al fatto che, come rilevato dal Tribunale manca ogni riferimento alle circostanze nelle quali è all'epoca avvenuta la costituzione della società, va ricordato il principio per cui *“Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l'intestazione ad uno di essi della partecipazione dell'altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona - che presuppone un accordo simulatorio trilaterale fra stipulante effettivo (interponente), stipulante apparente (interposto) e terzo contraente - atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l'effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci. Ne consegue che l'unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell'azione di simulazione, ma quello dell'accertamento (o della richiesta di adempimento) di un negozio fiduciario”* - Cass. n. 12138 del 30/05/2014 -e nello stesso senso Cass. n. 7899/1994, secondo cui *“Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo ad uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote*

^^^

Con riferimento poi alla pretesa fittizia intestazione dei conti correnti alla moglie va da sé che, essendo stati entrambi estinti nel 2012, la domanda è carente d'interesse .

Discorso diverso va fatto per la richiesta attribuzione di effettiva titolarità in capo al CP_1 **dell'immobile di viale Libertà** di cui risulta usufruttuaria la moglie e nudo proprietario il figlio.

Com'è noto, l'interposizione fittizia di persona comporta che il contratto realmente voluto dalle parti produce effetto non verso uno dei contraenti formali, che risulta mera parte interposta, ma tra l'interponente ed il terzo (quale acquirente effettivo), distinguendosi dall'interposizione reale per il fatto che, in questo caso, l'interposto è l'effettivo destinatario degli effetti negoziali ed è tenuto a riversarli alla parte che, in base agli accordi, è destinata a beneficiarne.

In base all'orientamento tradizionale, mentre nell'interposizione reale il terzo contraente può anche essere del tutto ignaro dell'esistenza del *pactum fiduciae* bilaterale interno esistente fra agli altri due, nella simulazione soggettiva la struttura è necessariamente “trilaterale” (da ultimo *Cass. 13/09/2019 n.22950*), richiedendo per il suo perfezionamento la partecipazione all'accordo simulatorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta dalle altre parti., potendo peraltro l'accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva (nel senso che l'altro contraente si inserisce successivamente nell'accordo accettando, da un canto, la funzione meramente figurativa del contraente interposto e, dall'altro, l'assunzione di obblighi e l'acquisto di diritti nei confronti diretti dell'interponente -cfr *Cass n. 4738 del 10/03/2015*).

La prova dell'interposizione fittizia di persona è poi soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto (salvo la perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724 c.p.c., n. 3) se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l'illiceità del negozio dissimulato (*Cass. 13634/2015*; *Cass. 7740/1999*; *Cass. 5550/1989*).

Le Sezioni Unite (sent. n. 11523 del 20139 seguite da *Cass. n. 1466/ 2014* e da ultimo da *Cass. 28.10. 2019 n. 27477* hanno tuttavia affermato che, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l'adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell'effetto traslativo.

Occorre chiedersi se ciò (implicitamente o esplicitamente) significhi che non occorra e non vada provato l'accordo trilatero.

Pare tale il senso nel passaggio motivazionale in cui la S.C. afferma che *“perché (...) l'accertamento dell'interposizione fittizia nei confronti del venditore determini l'esigenza del litisconsorzio necessario occorre che venga dedotto ed allegato il suo interesse, ovvero la sua consapevolezza e volontà di aderire all'accordo simulatori”*».

Passaggio invero poco conforme alla sopra riferita visione tradizionale dell'interposizione fittizia, perché, così facendo, si finisce per ritenere sufficiente un mero accordo “bilaterale” tra interponente ed interposto, restando indifferente la posizione del terzo, in quanto vincolate all'accordo simulatorio sono solo le altre due parti.

Se vero è che a contratto ormai “concluso ed eseguito” la posizione dell'alienate non ha più concreto rilievo nel rapporto (neanche sotto il profilo di obblighi e diritti nei confronti diretti dell'interponente) e che questo si riflette, processualmente, nella non necessità del litisconsorzio, resta il fatto, a monte, sotto il profilo sostanziale, che la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio costituisce comunque per unanime dottrina il *discrimen* fondamentale rispetto alla interposizione reale, per cui più il ruolo del terzo viene sfumato, più sfuma anche la stessa distinzione.

La non necessità – processuale- di partecipazione del terzo non significa non necessità di allegazione (e prova) di una sua adesione originaria o a posteriori all'accordo simulatorio.

Confondere i due piani comporta inevitabile confusione, sotto il profilo sostanziale, tra interposizione fittizia e reale.

Può dunque ammettersi che il terzo alienante non debba necessariamente partecipare al giudizio, ma non può ammettersi che non vada allegata (e provata, anche con presunzioni) la sua adesione all'accordo simulatorio coeva o successiva.

Nella specie dalla comparsa di costituzione di primo grado il convenuto CP_6 si è limitato a dedurre che *“il dott. CP_6 non ha mai seguito personalmente le trattative per la vendita giacché fu un amico stretto della famiglia CP_6 tale geom. Controparte_9 giacché quest'ultimo era anche buon conoscente della famiglia Persona_1 e difatti fu lo stesso geom. CP_9 che propose in precedenza la conclusione del contratto d'affitto dei medesimi immobili alla CP_2 che li detenne a tale titolo sino all'acquisto”*, aggiungendo che la CP_2 gestiva al piano terra dello stabile un negozio di abbigliamento per l'infanzia e che presenziò alla stipula anche il signor CP_1 ; concludeva dicendosi *“sostanzialmente estraneo alle problematiche che gli astanti portano e porteranno all'osservanza del Giudice in ordine alla domanda di accertamento della simulazione e su tale domanda non si oppone e non prende posizione alcuna”*.

Non vi sono dunque elementi, anche solo indiziari, perché possa dapprima ipotizzarsi una intestazione solo fittizia per accordo dei familiari (la circostanza che il pagamento sia avvenuto in tutto in parte con denaro

del **CP_1** non è di per sé sufficiente) e, comunque, perché possa ritenersi provata una “adesione” del predetto (coeva o successiva) a detto accordo simulatorio.

^^^^

È invece fondato il motivo sub I)

In linea di principio, la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito in considerazione della nozione ampia, ormai generalmente accolta, di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell'interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione.

Trova, in tal modo, protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il diritto attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto, ma altresì l'interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto sia possibile, tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione.

In tale ampia nozione di danno può ricomprendersi in astratto, dunque, non solo la cd lesione aquiliana del credito, ma anche la più ampia lesione del diritto del creditore a rivalersi su “tutti i beni presenti e futuri” del debitore sancita dall'art.2740 c.c., ferma naturalmente la prova della sussistenza del “nesso di causa” tra tale condotta e l'evento dedotto, ossia la definitiva impossibilità da parte del creditore terzo di poter soddisfare il suo credito sul patrimonio del debitore proprio in ragione dell'illecito extracontrattuale (nel qual caso della Banca).

Impossibilità che deve essere definitiva, poiché altrimenti il preteso danno non sussisterebbe, ed anzi il creditore potrebbe conseguire un arricchimento ottenendo la somma sia in via risarcitoria da terzi, sia poi direttamente dal suo debitore - ove non si ritenga questo venuto meno in virtù della prima.

Trattandosi poi di illecito aquiliano non è richiesto il requisito della “prevedibilità” del danno di cui all'art.1225 c.c.

Orbene nella specie il fatto ingiusto è qui sicuramente integrato dalle violazioni compiute dalla **CP_5** nel consentire a **CP_1**, mero delegato ad operare sul conto corrente nella titolarità della moglie, di accreditare su questo gli assegni intrasferibili a lui intestati, così impedendo la tracciabilità del denaro, in spregio del combinato disposto dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e della legge assegni per violazione della clausola di intrasferibilità.

Da tale illecita condotta, alla luce delle risultanze di causa e del *modus vivendi* del debitore, ne è scaturito, ad avviso del collegio, il paventato evento di danno, ossia, come detto, la definitiva ed assoluta impossibilità,

presente e (con relevantissima probabilità) futura, da parte del creditore **Pt_1** di poter soddisfare il suo credito in via esecutiva nei confronti del suo debitore **CP_1**

Risulta invero “*più probabile che non*” che, ove quel versamento di assegni fosse stato negato dalla Banca, lo **Pt_1**, tracciato il movimento del denaro del suo debitore, avrebbe avuto ben più ampie possibilità di aggredire il suo patrimonio.

Il **CP_1** avrebbe, anzitutto, dovuto necessariamente incassare quegli assegni su un suo conto corrente (non plausibile è che assegni di così rilevante importo sarebbero stati negoziati in contanti dalla banca trattaria); se poi avesse effettuato, come ipotizzato dal Tribunale, un bonifico sul conto della moglie o di altro familiare o di terzi, tale atto dispositivo a titolo gratuito ben avrebbe potuto esser oggetto di azione revocatoria ordinaria (e lo stesso se avesse fatto cambiare la somma in assegni circolari da versare sul conto della moglie); se invece avesse acquistato un immobile intestandolo ad un familiare, integrandosi ipotesi di donazione indiretta, anche questa avrebbe potuto esser oggetto di azione ex art.2901 c.c.; se poi il denaro fosse rimasto sul conto ovviamente avrebbe potuto esser direttamente aggredito.

Resta naturalmente la possibilità che il debitore, accreditato la somma, avrebbe potuto spenderla per i più disparati motivi, ed in tal caso sarebbe rimasta esclusa o molto difficoltosa una possibilità di rivalersi sul suo patrimonio.

Ma questa ipotesi, considerati i tempi tecnici e la notevole entità della somma, rimane relegata, nello spettro delle eventualità, ad avviso del collegio, nel rango delle mere possibilità, soppiantata dalle altre, più numerose e verosimili.

È quindi altamente probabile, sulla scorta del giudizio controfattuale, simulando come compiuta la puntuale osservanza delle regole da parte della Banca, che ciò avrebbe reso ben più agevole la posizione del creditore in sede esecutiva.

Quanto alla valutazione circa la possibilità da parte del creditore di potersi comunque - ed a prescindere dalla condotta della banca oggi denunciata - rivalere su altri beni presenti o futuri del **CP_1** si è già accennato al suo *modus vivendi*, ossia alla sua scelta, sin qui perseguita, di non aver intestato alcunché, rispetto alla quale non vi sono ragioni per ritenere che essa non sarà mantenuta in futuro, visto che è destinatario di diverse procedure esecutive.

A riprova v'è anche sentenza passata in giudicato del Tribunale di Pavia (n. 648 pubblicata il 27 aprile 2016) la quale attesta che per il pagamento del prezzo di € 750.000 dell'appartamento in cui abitano i coniugi **CP_1** stante l'assenza di beni di proprietà della **CP_2** e la giovane età del figlio **CP_3** i mezzi finanziari seppur non ufficialmente fossero riconducibili certamente ad **CP_1**

Né vi sono possibilità di far valere da parte del creditore fittizie intestazioni, per come si è spiegato con riferimento alla invocata simulazione soggettiva dell'atto d'acquisto degli immobili.

In definitiva, dunque, anche ai fini di cui all'art 1223 c.c., il danno è venuto in essere come effetto plausibile di quella condotta illecita dell'istituto bancario, secondo il principio della regolarità causale, e non si sarebbe verosimilmente verificato in assenza di questa.

Quanto all'eccezione di prescrizione (quinquennale) vale il principio per cui l'art. 2947 c.c. deve essere interpretato congiuntamente al disposto dell'art. 2935 c.c., donde la prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, *“la prescrizione inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui l'illecito ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili si manifestava la sua addebitabilità ad un terzo”* (Cass. 9 maggio 2000, n. 5913; Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645; Cass. 31 maggio 2018 n. 13745).

Nella specie il *dies a quo* deve dunque farsi decorrere dal momento della compiuta scoperta dell'illecito, che si può far risalire all'epoca della procedura di espropriazione presso terzi e in specie al 26.1.2016 o al più al giugno 2015 (e comunque ampiamente entro il quinquennio), allorché gli odierni appellanti vennero a conoscenza delle vicende della negoziazione dei titoli ed il fatto che il CP_1 non era intestatario di alcun conto.

Pertanto, sussistendone tutti i requisiti di cui all'art.2043 c.c., la CP_5 va condannata al risarcimento del danno in misura pari all'entità del debito che gli odierni appellanti non potranno far valere sui beni del loro debitore, quantificato in complessivi € 440.000,00 oltre ad € 10.000,00 in via forfettaria ed equitativa per le spese sostenute per l'inutile fase esecutiva, ed oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza tra gli appellanti e la CP_5 appellata e vanno liquidate come in dispositivo (con esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi), mentre vanno interamente compensate quelle del presente grado tra gli odierni appellanti e le altre parti stante l'obiettivo controvertibilità delle questioni oggetto delle domande respinte.

P.T.M

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1757 resa in data 14.11.2019 dal Tribunale di Pavia, in parziale riforma della stessa, così statuisce:

- accoglie l'appello proposto nei confronti della Controparte_4 (già [...]) Controparte_5 e condanna la stessa al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di € 450.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- rigetta nel resto.

Condanna l'appellata *Controparte_4* al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00) per il primo grado, in complessivi € 16.000,00; per il presente grado, in complessivi € 13.600,00; per entrambi i gradi oltre rimborso contributi unificati, IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.

Compensa interamente le spese del presente grado tra l'appellante e le altre parti.

Così deciso in Milano il 10.11.2021

Il Consigliere estensore

dr. Francesco Distefano

Il Presidente

dott.ssa Marina Marchetti